



Directeur des affaires juridiques et de la commande publique

IDENTIFICATION DU POSTE	
Responsable hiérarchique direct N+1	Directeur du Pôle Ressources, patrimoine et ingénierie technique
Pôle et service d'affectation / Affectation du poste	Pôle Ressources, patrimoine et ingénierie technique Direction des affaires juridiques et de la commande publique Missions principales du Pôle : Piloter la stratégie financière, immobilière et l'achat responsable de la Ville et de la Communauté d'Agglomération, Piloter et assurer la réalisation technique des projets de travaux de la Ville et de la Communauté d'Agglomération Sécuriser les actes juridiques des services Positionnement du poste : Directeur Composition de la direction : - Service des affaires juridiques et des instances - Service de la commande publique Management : 10 agents

MISSIONS	
Principales	1 Piloter la stratégie d'achat responsable de la commande publique 2 Piloter la performance économique de la commande publique en développant des outils de sourcing, de négociation et de massification des achats à l'échelle mutualisée (Ville et Communauté d'Agglomération) 3 Sécuriser les actes administratifs et les procédures internes des services de la Ville et de la Communauté d'Agglomération (arrêtés, décisions...) 4 Piloter la gestion des instances et assurer la préparation et le suivi des actes rédigés par les services dans le cadre de ces instances 5 Conseiller et accompagner les services sur le plan juridique dans l'élaboration de leurs actes administratifs et de leur activité 6 Suivre et apporter une réponse dans le cadre de litiges et contentieux 7 Assurer la mise en œuvre et le suivi des contrats d'assurance
Annexe(s)	Présence lors des séances des instances Assurer une veille juridique et diffuser la culture juridique auprès des agents des deux collectivités
Ponctuelle(s)	

ACTIVITÉS ET TACHES	
Activités régulières	• Produire des analyses juridiques, réaliser des recherches juridiques et apporter son expertise sur les projets de l'organisation mutualisée

	Rédaction de notes, réponses aux services, analyse et précision des risques juridiques Participation aux réunions portant sur les projets stratégiques Evaluation de l'activité juridique de la direction • Elaborer, mettre en œuvre, organiser, suivre et contrôler les procédures de passation des contrats de la commande publique • Développer une posture d'aide à la décision et de conseil orienté "solutions" en proposant des montages juridiques innovants et sécurisés pour la réussite des projets • Élaborer des préconisations et accompagner les services dans le cadre de l'étude et du suivi de dossiers complexes (DSP...) • Assurer le bon fonctionnement des commissions de marchés • Préparer, exécuter et suivre le budget des services de la direction • Veiller à la bonne utilisation des deniers publics • Mettre en place et alimenter une veille juridique pour les besoins de l'organisation mutualisée (périodicité à arbitrer) et à transmettre en interne • Mettre en place une cartographie des risques juridiques de la collectivité et un tableau de bord des contentieux, afin de déployer des actions de formation ou de sensibilisation internes • Assurer le suivi des contentieux • Assurer le suivi des dossiers de sinistres et des demandes d'indemnisation en lien avec les assurances • Assurer le suivi des relations juridiques avec les différents partenaires de l'organisation mutualisée • Conseiller et former en matière d'interprétation des textes • Procéder aux recrutements
Activités occasionnelles	

COMPÉTENCES	
Connaissances théoriques et savoir-faire	• Formation supérieure - Diplôme requis : Master II en droit public ou équivalent (BAC +5) • Connaissances approfondies en droit public et administratif et plus particulièrement des règles de la commande publique • Bonne connaissance des collectivités territoriales • Expérience sur un poste de juriste en collectivité territoriale appréciée • Savoir analyser un risque, une information, un document, une réglementation • Aptitude rédactionnelle (rédaction de notes/rapports/actes juridiques) • Aptitude à la communication orale (savoir argumenter, conseiller une personne ou un groupe) • Respect des obligations de discrétion professionnelle et de confidentialité
Savoir-être : comportement, attitudes, qualités humaines	• Capacité à animer et motiver son équipe • Capacité à déléguer • Disponibilité • Pédagogie • Diplomatie • Sens du contact, du dialogue, de l'écoute, du travail en équipe • Savoir gérer les conflits au sein des équipes • Autonomie et rigueur, sens de l'organisation • Ouverture d'esprit • Sens du service public
Autonomie et Responsabilités	• Définition et suivi des missions en cohérence avec les orientations stratégiques de la collectivité • Grande autonomie dans l'organisation de son travail

CONDITIONS D'EXERCICE DU POSTE	
Lieu	La Poterne - 21 boulevard du 14 Juillet
Horaires	Selon les horaires du service
Relations fonctionnelles	Les Elus La direction générale L'ensemble des services de l'organisation mutualisée Partenaires institutionnels ou privés Les UAG Les opérateurs économiques et titulaires des marchés
Contraintes	Présence aux séances des instances (Conseils communal et communautaire, Conférence des maires...)
Moyens mis à disposition	Ordinateur portable Smartphone Véhicule de service partagé pour les déplacements professionnels
Avantages liés au poste	
Avantages liés à la collectivité	• Tickets restaurant • CNAS • Participation de l'employeur à la protection sociale
Agréments – habilitations – permis – diplôme obligatoire	• Permis B • Issu de formation supérieure en droit public, droit des collectivités • Expérience significative dans le domaine des Marchés Publics
Sujétions particulières liées au poste	Participation aux astreintes si résidence située à 20 minutes maximum du lieu de travail

NB : cette fiche de poste n'a pas de caractère contractuel et peut évoluer en fonction des projets de la collectivité et du grade de l'agent.

Référentiel managérial
1/ Éclairer la Direction Générale, le Directeur de pôle et les élus en délégation par la production de notes et d'analyses prospectives. Ces notes doivent servir d'aide à la décision en proposant des scénarios d'action motivés. Elles doivent également mettre en lumière les évolutions récentes de la réglementation applicable dans leur champ d'action et leur impact à venir.
2/ Concevoir des outils de pilotage et les alimenter selon une récurrence à déterminer avec le Directeur de pôle (tableaux de bord, indicateurs de performance).
3/ Incarner les valeurs de service public et de loyauté de l'administration Ville et Agglomération auprès des équipes, des partenaires extérieurs et des élus, en assurant auprès d'eux une relation fluide, facilitante et de conseil.
4/ Accompagner les agents de la direction par une relation de proximité, un soutien à la montée en compétences et en veillant à la qualité de vie au travail (QVT). Les directeurs devront disposer des compétences minimales en matière de gestion des ressources humaines (connaissances du statut, de la carrière et des avancements, des procédures disciplinaires, respect du protocole du temps de travail, du document unique, politiques de qualité de vie au travail, etc...) de telle sorte que l'accompagnement de premier niveau devra être fait au niveau de la direction et non de la DRH.
5/ Être acculturé à la transversalité. Le directeur doit être un acteur de cette culture de la collaboration inter-services et inter-directions, au bénéfice de la mise en œuvre des projets de l'administration mutualisée. Il est attendu que cette culture devienne un réflexe.
6/ Garantir la légalité des actes administratifs, des délibérations, des contrats et des procédures publiques relevant de sa direction ou s'en assurer. Une attention particulière du directeur (mais par suite du directeur de pôle) devra être portée sur la qualité de la production, sur le fond comme sur la forme.
7/ Élaborer, exécuter et optimiser le budget de la direction (fonctionnement et investissement) dans une logique de performance, de maîtrise des coûts et de soutenabilité financière.
8/ Exercer en pleine autonomie les responsabilités de directeur dans la gestion quotidienne de la direction : prise de décisions arbitrées et proportionnées en assumant l'impact de celles-ci et en veillant à leur alignement strict avec la feuille de route politique et administrative.
9/ Être en capacité de mobiliser immédiatement les ressources de la direction face à une situation difficile ou de crise, en assurant une communication ascendante et descendante fluide et transparente.
10/ Traduire les orientations stratégiques et notamment ceux du plan d'administration en objectifs opérationnels pour les équipes de la direction (projet de direction).